PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la entidad contratante	374 - Estado Mayor General del Ejército		
Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones	UOC 84/99 - Hospital Militar Regional Mendoza		
N° de Expediente Electrónico	**EX – 2026- 89024754-APN-HMRM#EA**		
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PUBLICA NRO.0651/26		
N° de proceso de compra en COMPR.AR	**84/99-0651-LPU26**		Ejercicio: 2026
Clase del procedimiento:	**De Etapa Única Nacional**		
Modalidad:	**Orden de Compra Abierta**		
Rubro comercial	**SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL**		
Requiere Muestras	**SÍ**	Requiere Visita Técnica	**SÍ**
Domicilio y Dirección de correo electrónico	Av. Boulogne Sur Mer 1700– Mendoza ciudad – Mza **sccu2408@cge.mil.ar** y **uoc084.99@gmail.com**		
Objeto de la contratación**: MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NRO. 2Y 3 SALA DE ESPERA, TURNOS Y PASILLOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS**			
Plazo de duración del contrato**: TRES (03) MESES**.			
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS			
Todas las notificaciones entre la entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del **Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional** (en adelante COMPR.AR), cuya dirección es **https://comprar.gob.ar/Default.aspx**			

ACTO DE APERTURA
La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL

En caso de corresponder la presentación de documentación que por su característica deba ser presentada en soporte papel, esta será adjuntada en formato PDF conjuntamente con la oferta electrónica y será presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de las DOS (2) días hábiles contados a partir del acto de apertura.
VISTA DE LAS OFERTAS
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas, por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la apertura de ofertas (artículo 60 del Decreto 1030/2016). La vista de las ofertas podrá realizarse a través del portal "COMPR.AR".

SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS, LA ATENTA LECTURA DEL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (P.B. y C.P.), CON EL OBJETIVO DE EVITAR ERRORES ESENCIALES Y MINIMIZAR LOS FORMALES, POR PARTE DE AQUELLOS QUE DESEEN OFERTAR.

ARTICULO 1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN.

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento de los edificios nro. 2 y 3, sala espera, turnos y pasillos de consultorios externos del Hospital Militar Regional Mendoza, conforme a las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 2 - PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo para el mantenimiento de los edificios 2 y 3, sala de espera, turnos y pasillos de consultorios externos del Hospital Militar Regional Mendoza es de TRES (3) MESES, contados a partir del perfeccionamiento contractual.

ARTICULO 3 - MUESTRAS.

1. Revestimientos, piso.
2. Revestimientos, pared.
3. Luminarias.
4. Cartelería.

ARTICULO 4 - PERSONAL

Serán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como: remuneraciones, aportes previsionales, seguros, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, impuestos y contribuciones y cualquier otra obligación laboral o previsional vigente o que se establezca en el futuro.

El adjudicatario será responsable por los accidentes y enfermedades que pudiera sufrir su personal, incluidos los accidentes "in itinere", así como por cualquier daño que pudiera ocasionar a personas o bienes dentro del establecimiento.
En consecuencia, dicho personal no tendrá relación de dependencia alguna con el Hospital Militar Regional Mendoza ni con el Ejército Argentino.

ARTICULO 5 - SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

El adjudicatario deberá cumplir estrictamente con toda la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo, incluyendo la Ley N° 19.587, sus normas reglamentarias y complementarias.

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario:

adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo;

proveer al personal de los elementos de protección personal (EPP) adecuados;

garantizar condiciones seguras de trabajo dentro del establecimiento.

Asimismo, el adjudicatario deberá implementar las medidas necesarias para evitar riesgos para pacientes, personal médico, visitantes y terceros durante la ejecución de los trabajos.

Cualquier daño o accidente ocasionado como consecuencia de la ejecución de las tareas será exclusiva responsabilidad del adjudicatario, quien deberá asumir todos los costos derivados de los mismos.

ARTICULO 6 - NÓMINA DEL PERSONAL – CAPACITACIÓN Y SEGUROS.

El oferente deberá presentar la nómina del personal que afectará a la prestación del servicio, indicando:

1. nombre y apellido,
2. documento de identidad,
3. función a desempeñar,
4. título o capacitación técnica,
5. y experiencia en tareas similares.

Asimismo, deberá adjuntar la constancia de cobertura de Riesgos del Trabajo (ART) correspondiente al personal declarado.

ARTICULO 7 - GARANTÍA.

El adjudicatario deberá otorgar una garantía por los trabajos de mantenimiento y reparación realizados por un plazo mínimo de VEINTICUATRO MESES (24) MESES, contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos por parte de la Comisión Receptora del Hospital Militar Regional Mendoza.

Durante dicho período, el adjudicatario deberá reparar o reemplazar, sin costo alguno para el organismo, cualquier defecto o falla derivada de la ejecución de los trabajos contratados.

ARTICULO 8 - PROYECTO DE OBRA.

Al momento de la apertura de ofertas, el oferente deberá haber presentado el proyecto de obra firmado por un profesional competente (ingeniero o arquitecto) con matrícula profesional vigente.

ARTICULO 9 - PROYECTO DE OBRA – INTERFERENCIA CON EL FUNCIONAMIENTO HOSPITALARIO

Los trabajos deberán ejecutarse de manera tal que no interfieran con el normal funcionamiento de los servicios médicos del Hospital Militar Regional Mendoza.

Cuando la naturaleza de las tareas pudiera generar:

1. ruidos,
2. polvo,
3. vibraciones,
4. interrupciones de servicios,
5. riesgos para áreas asistenciales,

el adjudicatario deberá coordinar previamente con la autoridad designada por el Hospital Militar Regional Mendoza la planificación de dichas tareas.

El hospital podrá disponer:

1. horarios específicos de trabajo,
2. restricciones de acceso,
3. reprogramación de tareas,

cuando ello resulte necesario para preservar la seguridad de pacientes y personal sanitario.

ARTICULO 10 - LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTITUCIÓN DEL ÁREA

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las áreas de trabajo en condiciones de orden, higiene y seguridad.

Será obligación del adjudicatario:

1. retirar diariamente escombros, residuos y materiales sobrantes; debiendo disponer de contenedores que deberá retirar periódicamente.

2. disponer adecuadamente los residuos generados durante la ejecución de los trabajos;

3. mantener libres de obstáculos los accesos, circulaciones y áreas de tránsito.

Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario deberá restituir el área intervenida en perfectas condiciones de limpieza y operatividad, a satisfacción de la Comisión Receptora del Hospital Militar Regional Mendoza.

ARTICULO 11 - ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del presente procedimiento se realizará por grupo de renglones, adjudicándose la totalidad de los mismos a la oferta que resulte más conveniente para los intereses del Hospital Militar Regional Mendoza, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el presente pliego.

ARTICULO 12 - ALCANCE DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

La presentación de la oferta económica significará, de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el llamado del presente procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias (entre ellas y a título enunciativo se nombran gastos de transporte, fletes, impuestos, comisiones, seguros, cauciones, tasas, honorarios, etc.) y la previsión de sus consecuencias dentro del precio ofrecido de todas las obligaciones emergentes del contrato para el fiel y estricto cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes, las cuales incluyen en forma expresa la obligación de garantía de todos los bienes o servicios ofertados por un periodo no menor de SEIS (6) MESES, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, aunque estas no se encuentren explicitadas.

ARTICULO 13 - MARCO LEGAL.

El presente Procedimiento, se efectúa en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº1023/2001, y sus modificatorios y complementarios; en el "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto N°1030/2016, sus modificatorios y normas complementarias; en el "Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" aprobado por la Disposición ONC N° 62 – E/2016 (B.O. 29/09/16) sus

modificatorios y complementarios; en el "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales" aprobado por la Disposición ONC N° 63 – E/2016 B.O. 29/09/16; en el "Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO", aprobado por la Disposición ONC N°64; en el "Manual de procedimiento del COMPR.AR", aprobado por la Disposición ONC N°65; en la normativa dictada en presente "Pliego de Bases y Condiciones Particulares", y finalmente en los anexos al mismo.

Frente a una hipótesis de conflicto normativo, el orden de prelación será el establecido en el artículo 2° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", sus modificatorios y complementarios.

Del mismo modo, prevalecerá lo normado en el articulado del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares sobre lo establecido en sus Especificaciones Técnicas anexas.

En caso de divergencias litigiosas con relación al procedimiento licitatorio y/o a la contratación adjudicada, el/los oferentes/s y el/los adjudicatarios/s estarán sometidos a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Provincia de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

ARTICULO 14 - FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.

Conforme a lo establecido en el Anexo II - Subjurisdicción 45-21 Estado Mayor General del Ejército, de la RESOL-2020-178-APN-MD de fecha 12 de junio de 2020:

COMPETENCIAS POR AUTORIDAD	
1. Autorizar la convocatoria y elección del procedimiento. 2. Aprobar los pliegos y preselección en etapa múltiple. 3. Dejar sin efecto. 4. Declarar desierto.	1. Aprobar el procedimiento y adjudicar. 2. Declarar fracasado.
CR SEBASTIÁN JESÚS DÍAZ **Director General del Hospital Militar Regional MENDOZA**	**CR SEBASTIÁN JESÚS DÍAZ** **Director General del Hospital Militar Regional MENDOZA**

ARTICULO 15 - CAPACIDAD CIVIL DEL OFERENTE.

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 21 del PUByCG y

que se encuentren incorporadas como preinscriptas al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTICULO 16 - NORMAS DE AMPARO DE EMPLEO.

Según lo normado por Decreto 1771/2015 y Ley N° 26.816 - Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y por la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, deberá adjuntar como Anexo 9 al presente PByCP, declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

ARTICULO 17 - COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES (MANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES).

Se preferirá la oferta que implique un menor impacto ambiental y/o social negativo posible en todo su ciclo de vida, promoviendo el desarrollo de productos y servicios innovadores y sostenibles.

Se determinará con precisión si el precio ofertado por el proveedor incluye garantía de mayor vida útil de lo contratado, por ejemplo: brinda servicios de instalación, puesta en marcha, uso, capacitación, mantenimiento, reparación, retira y dispone los residuos producidos.

ARTICULO 18 - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL – JURISDICCIÓN.

Los oferentes deberán consignar el domicilio especial, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero (Anexo II). En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista; durante la etapa de ejecución contractual; durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado 1023/01; y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

En caso de controversias emergentes de la interpretación o aplicación de los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren la orden de compra correspondiente, las partes aceptan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Federales de Mendoza.

ARTICULO 19 - VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.

Cualquier persona podrá tomar vista del PUByCG; del PByCP; y de las EETT en el sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional "COMPR.AR", en cualquier etapa del Proceso para su consulta y adquisición.

ARTICULO 20 - REQUISITOS ADMINISTRATIVOS - ANEXOS.

Los ANEXOS requeridos en el presente Pliego constituyen requisitos administrativos indispensables para la admisibilidad de la oferta. Deberán ser completados respetando la estructura establecida en los formularios provistos por el Hospital Militar Regional Mendoza, incluyendo la totalidad de los datos y certificaciones exigidas.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el PBCP.

Los formularios deberán estar firmados por el oferente y no podrán contener tachaduras, enmiendas, interlineados, sobreescrituras ni aclaraciones.

La documentación que, por su naturaleza, deba ser presentada en soporte papel, deberá ser digitalizada en formato PDF e incorporada a la oferta a través de la plataforma COMPR.AR.

Teniendo en cuenta el carácter dinámico de las condiciones fiscales, legales y registrales de los oferentes, y con el objetivo de evitar futuras dilaciones en el proceso de adjudicación y posterior pago, se deja expresamente establecido que los Anexos II.a y IV deberán ser presentados a opción del oferente.

ARTICULO 21 - CONSULTAS AL PByCP.

Los interesados podrán efectuar consultas al PByCP a través del portal COMPR.AR, conforme a lo dispuesto en la Disposición N° 65 - E de fecha 27 de septiembre de 2016, sus modificatorios y complementarios

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni se contestarán aquéllas que se presenten fuera de término.

En oportunidad de realizar una consulta al PByCP, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

ARTICULO 22 - CIRCULARES.

El Hospital Militar Regional MENDOZA podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas.

Las circulares aclaratorias, podrán ser emitidas por el titular de la UOC 84/99.

Las circulares modificatorias serán emitidas por la misma autoridad que hubiere aprobado el pliego de bases y condiciones particulares o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad, con excepción de los casos en los previstos en el artículo 50 del decreto 1030/2016.

Todas las circulares serán difundidas en el sitio COMPR.AR, y serán consideradas como parte integrante del PByCP.

ARTICULO 23 - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora determinada en la convocatoria, a través del portal COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo

normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores, establecido en la Disposición ONC N° 65 - E/2016 y sus respectivos anexos.
La presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones en la fecha, hora y lugar que se indique en la página web de la ONC.
La oferta deberá ajustarse a lo detallado en las "observaciones" de "Información del Ítem" en el formulario electrónico del sistema "COMPR.AR" y "Especificaciones Técnicas" del mencionado proceso de compras.

ARTICULO 24 - COTIZACIÓN.
La cotización deberá efectuarse en PESOS ($), moneda de curso legal en la República Argentina.

Los oferentes deberán consignar el precio unitario y total por renglón en el formulario electrónico del sistema COMPR.AR.

Los precios deberán incluir todos los impuestos, tasas, cargas sociales, seguros, fletes, gastos y cualquier otro concepto necesario para el cumplimiento integral del contrato.

Los precios serán finales y no estarán sujetos a ajuste o actualización.
Los oferentes deberán cotizar el renglón completando el formulario de planilla de cotización generado por el portal COMPR.AR.
La cotización deberá consignar el precio unitario y cierto en números de hasta "DOS (2) DECIMALES". Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán "SOLAMENTE" los DOS (2) primeros dígitos sin redondeo.
Los oferentes deberán incluir en su oferta económica todos los impuestos y tasas vigentes; aportes y cargas sociales; sueldos; honorarios; jornales; seguros; gastos y costos directos e indirectos; y cualquier otro concepto que deba considerarse para la entrega y/o prestación de los servicios a los cuales se obligue, en el tiempo y la forma solicitadas en todos los documentos que integran el presente llamado, no siendo pasible de ninguna especie de actualización o ajuste, por lo cual el precio cotizado será el precio final a pagar por la Administración Nacional por todo concepto al Adjudicatario por los bienes y/o servicios requeridos.
No se aceptarán ofertas variantes (Decreto 1030/16 Art 57).

ARTICULO 25 - REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

1) Los Anexos solicitados en el PByCP deberán ser presentados en Soporte Físico firmado en todas sus hojas por el Oferente o Representante Legal en la UOC del HMRM (Avenida Boulongne Sur Mer 1700 – Mendoza capital – CP 5500) dentro de las 48 horas de la Apertura de las Ofertas.
2) Garantía de mantenimiento de la oferta (Si correspondiera).
3) Nómina del personal.
4) Visita Técnica efectuada por profesional matriculado.
5) Proyecto de obra según artículo 3 del PByCP.
6) Entrega de muestra según anexo XII

La falta de presentación de la documentación enumerada, será causal de desestimación subsanable (a excepción de la garantía de mantenimiento de la oferta), por parte de la Comisión Evaluadora.

ARTICULO 26 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SEIS (6) meses corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura**.** El plazo de SEIS (6) meses antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo**.** Todo condicionamiento respecto del plazo de mantenimiento de oferta será causal suficiente de desestimación de la misma.

ARTICULO 27 - GARANTÍAS.

Los OFERENTES/COCONTRATANTES deberán constituir garantías, de conformidad a lo establecido por el artículo 78 del Decreto N°1030/2016, con la excepción prevista por el artículo 80 del Decreto 1030/2016, sus complementarios y modificatorios.

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N°1030/16 podrán constituirse de las formas previstas por el artículo 39 de la Disposición ONC N° 63- PUByCG.

Para el caso en se que opte por la constitución de una garantía mediante "póliza de caución", la misma deberá ser en todos los casos "electrónica", emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para brindar este tipo de

cobertura, y la aseguradora deberá constituirse como deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos de los artículos 1583, 1584 Inciso d) y 1589, 1590 y 1591 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como el beneficio de interpelación judicial previa, extendida a favor del EJERCITO ARGENTINO – HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA CUIT: 30-54669051-9, en los términos del inciso e) del citado artículo.

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada en UOC-HMRM.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, caso contrario la oferta será desestimada.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá integrarse dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o suscripción del contrato.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos previstos en el artículo 80 del Decreto 1030/16 y artículo 5 del Decreto 963/2018.

ARTICULO 28 - OBSERVACIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EMBALAJE.

Las "OBSERVACIONES", "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y "EMBALAJE", correspondientes a cada renglón del formulario de cotización del sistema COMPR.AR, son complemento y ampliación del presente PByCP.

ARTICULO 29 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

Las Especificaciones Técnicas que se encuentren disponibles en el portal COMPR.AR como documentos anexos al presente Pliego de Base y Condiciones Particulares tienen por objeto brindar mayores detalles técnicos e imágenes ilustrativas, a fin de contribuir a una mejor identificación de los bienes y/o servicios requeridos, y deberán ser consideradas como una guía para interpretar el contenido de la solicitud, pudiendo ofertarse bienes y/o servicios de similar o superior calidad a los allí descriptos y/o referidos.

ARTICULO 30 - APERTURA DE OFERTAS.

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del portal COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el llamado. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Las ofertas serán exhibidas en formato digital a través del portal COMPR.AR a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado anteriormente.

1) Se comprobará que no posea deudas ante ARCA.
2) Se comprobará que no posea Sanciones firmes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
3) SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la base de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

ARTICULO 31 - EVALUACIÓN.

En forma previa a realizar la Evaluación de ofertas se verificará que el oferente no registre incumplimientos, intimaciones y/o rechazos correspondientes a Órdenes de Compra vigentes y/o cumplidas en un periodo de DOS (2) años anteriores.

Se revisarán los aspectos formales de la presentación de las ofertas recibidas a fin de comprobar que contengan todos los antecedentes e información solicitados.

No se admitirá la especificación "Según Pliego" como identificación de los efectos ofrecidos. Deberán detallar las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos que permitan evaluar el estricto cumplimiento de los requerimientos estipulados en el presente Pliego, pudiendo adjuntar folletería a tales efectos.

Se comprobará que no posea deudas ante ARCA, se comprobará que no posea Sanciones firmes en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la base de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

La evaluación de la técnica, administrativa y económica de las ofertas será de acuerdo con la información proporcionada por el oferente, la cual se considerará a "PRIMA FACIE" como cierta a los fines de la adjudicación, la cual deberá ser acompañada por las correspondientes certificaciones o firmas solicitadas y la totalidad de esta tendrá carácter de declaración jurada.

Se comprobará que se haya cumplido con lo requerido en el ARTÍCULO 14 del presente PBYCP.

El HMRM se reserva el derecho de requerir a los oferentes datos adicionales que subsanen, aclaren o complementen aspectos del contenido de las ofertas que considere necesario y pertinente, siempre que ello no afecte el trato igualitario.
La omisión de la información solicitada, AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS, que haga a la esencia de la oferta será causa de desestimación y dará lugar a su rechazo.

ARTICULO 32 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.
Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los casos previstos en el artículo 66 del Decreto Nro. 1030/16, sus modificatorios y complementarios y la Comunicación General de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nro. CGEOR-2022-15-APN-ONC#JGM.

ARTICULO 33 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.
La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.
Se intimará al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.
La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTICULO 34 - CONSECUENCIA DE NO CUMPLIR CON EL PEDIDO DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS, EN EL PLAZO FIJADO AL EFECTO.
Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. De ello se desprende que, en tal caso, el encuadre legal de la desestimación ha de ser el propio artículo 67 del Decreto 1030/16 (Comunicación General de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nro CGEOR-2022-15-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 35 - ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta que resulte más conveniente y ventajosa para los intereses del HOSPITAL MILITAR REGIONAL MENDOZA, para cual se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros:

1. Idoneidad, experiencia en el rubro y antecedentes del oferente. Se verificará que el oferente se encuentre inscripto en el rubro de la presente contratación y no que registre incumplimientos en los últimos DOS (2) años.
2. Cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, visitas técnicas, entregas de muestras, etc. detallados PByCP, y sus EETT adjuntas.
3. Todo aspecto relativo a la calidad del bien o servicio ofertado, reconocimiento en el mercado de las marcas ofertadas, certificaciones de calidad, extensión de las garantías, etc.
4. Criterios de sustentabilidad.
5. Precio ofertado.

El acto administrativo de finalización del procedimiento será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

ARTICULO 36 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 75 del Decreto 1030/2016 del Reglamento del Régimen de Contrataciones, sus modificatorios y normas complementarias, "La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato".

ARTICULO 37 - COMUNICACIONES, LUGAR DE ENTREGA.

Para todas aquellas comunicaciones atinentes al cumplimiento de la prestación el adjudicatario deberá dirigirse exclusivamente a la Comisión Receptora, incluyendo copia de dichas comunicaciones a la División V – Gestión Presupuestaria del Hospital Militar Regional Mendoza.

Del mismo modo, se deja expresa constancia que los lugares de entrega para cada uno de los renglones requeridos son indefectiblemente los detallados en el presente artículo, los bienes o servicios que no fueren entregados en la dependencia que se detalla se tendrán por no entregados.

Los bienes y servicios rechazados por la Comisión Receptora quedarána disposición del adjudicatario por un plazo de DIEZ (10) días hábiles para su recupero, caso contrario se considerará que existe una renuncia de los mismos a favor de este nosocomio.

RECEPTORA DEL HMRM	LOCALIDAD	MENDOZA - CIUDAD
	TELÉFONO	0261-425-2033
	CORREO ELECTRÓNICO	crehmrm2023@hotmail.com

ARTICULO 38 - INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE SPR.

Una vez perfeccionada cada Solicitud de Provisión deberá dar estricto cumplimiento a la entrega de los bienes y servicios requeridos según los dispuesto en el Anexo 13 del presente al PByCP,

ARTICULO 39 - FLETE Y CERTIFICACIÓN.

Todo gasto ocasionado por fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos y seguro de la mercadería enviada, correrá por cuenta del adjudicatario.

En caso de rechazos posteriores al momento de la entrega, o durante la prestación del servicio el adjudicatario tendrá a su cargo el retiro de los bienes devueltos, y su reemplazo por nuevos bienes que cumplan con los requerimientos y especificaciones técnicas que rigen el presente proceso de compra.

Será de total responsabilidad del adjudicatario el transporte de los bienes desde su lugar de fabricación o provisión hasta el lugar de entrega dispuesto en el presente proceso. El Organismo no asumirá ningún costo de transporte o mano de obra que se requiera para la entrega en el sitio indicado.

El adjudicatario efectuará la entrega de los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, su manipulación y transporte.

En caso de que los bienes entregados o los servicios prestados hubieren sido rechazados por el organismo o se hubiere vencido el plazo de duración del contrato, y el adjudicatario no hubiere retirado los mismos, el organismo podrá disponer de dichos bienes o servicios para los fines que considere conveniente, sin que esto genere ningún costo u obligación a favor del adjudicatario.

ARTICULO 40 - RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Las Comisión Receptora recibirá los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados tanto como aquellos que hubiere emplazado para la prestación del servicio una vez vencido el contrato.

Todas las **COMUNICACIONES FORMALES** correspondientes a las medidas de COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, así como las ACTAS DE INTIMACIÓN AL CUMPLIMIENTO; RECHAZO; INCUMPLIMIENTO; y CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, las realizará la COMISIÓN RECEPTORA de la UNIDAD REQUIRENTE al adjudicatario a través de los correos electrónicos detallados en el presente PByCP.
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción provisoria de los bienes o servicios objeto del contrato.

ARTICULO 41 - PENALIDADES.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el artículo 102 del Decreto Nº 1030/2016 y en la Comunicación General de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nro CGEOR-2022-15-APN-ONC#JGM.

ARTICULO 42 - SANCIONES.

Según lo dispuesto en COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 130/19.

ARTICULO 43 - INDEMNIDAD.

El adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa legal inherente a su actividad comercial y mantendrá indemne a su costa al EJERCITO ARGENTINO y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos y omisiones del adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

ARTICULO 44 - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.

Será causal determinante de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la licitación, o de rescisión de pleno derecho del contrato, el dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b) Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

ARTICULO 45 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

En virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 202 de fecha 21 de marzo de 2017 y la Resolución N° 11-E de fecha 19 de mayo de 2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, se deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Comunicación General N° 76 de fecha 19 de junio de 2017 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTICULO 46 - RESCISIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 1030/2016, sus modificatorios y normas complementarias, y artículo 97 del Manual de Procedimiento y sus modificatorios.

ARTICULO 47 - FACTURACIÓN.

Una vez recibida la **CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los bienes y/o prestación de servicios, el adjudicatario presentará las facturas originales electrónicamente a scu2408@cge.mil.ar y intu2408.hmmza@gmail.com del Hospital Militar Regional MENDOZA

Las Facturas serán emitidas a favor del CUIT 30-54669051-9, correspondiente a la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO.

Las facturas serán confeccionadas por "Lugar de Entrega" y "Remito", es decir que a cada remito le debe corresponder una factura, ambos documentos reflejarán el detalle exacto correspondiente a la "descripción" de los renglones de la Orden de Compra / SPR..

La facturación se ajustará a lo normado por la Resolución Nº 2853/10 (Procedimiento. Proveedores de la Administración Nacional. régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) de la ARCA.

El cocontratante será el responsable de presentar juntamente con la factura su situación fiscal ante la ARCA, (certificados de IVA, GANANCIA, SUSS, etc.) según corresponda.

En cumplimiento de lo establecido por Resolución General (ARCA) 1415/2003 (Régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información), solo se recibirán la clase de comprobantes que se detallan a continuación:

1. Letra "B" Responsable Inscripto en el IVA.
2. Letra "C" a) Pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.
3. Letra "C" b) Sujetos Exentos o No Responsables, ante el IVA.

Asimismo, la Contaduría General del Ejército en su carácter de Agente de Retención designada por la ARCA, tiene la obligación de intervenir en la retención de los siguientes impuestos:

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA).
2. Impuesto a las Ganancias (GAN).
3. Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

Respecto las retenciones sobre el Impuesto a las Ganancias sólo alcanzan a las dispuestas por el régimen de la Resolución General Nº 830/00 de la ARCA y sus modificatorias.

Respecto de las retenciones sobre el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) alcanza a las dispuestas por los regímenes de las Siguientes Resoluciones Generales:

Resolución General Nro. 1556/2003 - ARCA, (Prestadores de Servicio de Limpieza).

Resolución General Nro. 1769/2004 - ARCA, (Servicio de Investigación y Seguridad).

Resolución General Nro. 1784/2004 – ARCA, (Régimen General de Retención).

La forma de pago se cumplirá de acuerdo con la RESOLUCIÓN N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificaciones, a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUT).

ARTICULO 48 - SISTEMA DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO DE PAGOS.

Una vez tramitada la recepción definitiva de los bienes y/o servicios, mediante la Certificación Extendida por la Comisión Receptora, y presentadas las facturas correspondientes, el Hospital Militar Regional Mendoza procederá a efectuar el registro en el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), para su elevación al Escalón Superior.

Una vez cerrado el circuito documental, el adjudicatario que requiera alguna consulta, deberá dirigirse inicialmente al correo electrónico de la correspondiente **COMISIÓN RECEPTORA**, crehmrm2023@hotmail.com ,con copia al correo electrónico scu2408@cge.mil.ar.

Una vez verificada la tramitación de la Recepción Definitiva y de la correspondiente factura, el adjudicatario cuenta con una plataforma de autoconsulta de acceso WEB, DENOMINADA E-PROV.
Se accede a la aplicación desde https://eprov.mecon.gov.ar o desde la sección destacada de la página de la Secretaría de Hacienda: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/, mediante CUIT/CUIL y clave fiscal nivel 3.
El sistema ofrece al beneficiario la posibilidad de conocer el estado de sus Facturas y Órdenes de Pago registradas para su cancelación total o parcial, como así también los pagos que a la fecha de consulta se han efectivizado a tal efecto. Asimismo, el usuario puede visualizar el detalle de las retenciones que le han sido practicadas.
Se deja expresa constancia que el procedimiento mencionado anteriormente es el único a través de cual se podrá consultar el estado de pagos, no habiendo ningún otro medio, telefónico, de correo electrónico, etc. que se encuentre autorizado para dicho trámite.

REQUISITOS DE LA OFERTA:

1. ANEXO II a – Solicitud de Modificaciones, Rehabilitaciones y Reactivaciones de Entes
2. ANEXO III – Declaración Jurada de Intereses.
3. ANEXO IV – Datos de Cuenta Bancaria (CBU).
4. ANEXO V – Declaración Jurada de Inelegibilidad.
5. ANEXO VI- Declaración Jurada de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad
6. ANEXO VII- Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional
7. Especificaciones Técnicas
8. Certificación de Garantía del Servicio contratado.
9. ANEXO X Certificado visita técnica
10. ANEXO XI – Recepción de muestras - Listado de efectos a entregar muestras.

11. PROYECTO DE OBRA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-89075614-APN-HMRM#EA

MENDOZA, MENDOZA
Lunes 14 de Septiembre de 2026

Referencia: PBYCP- PROCESO 84/99-0651-LPU26-MANTENIMIENTO DE LO EDIFICIOS 2 Y 3 SAL DE ESPERA, TURNOS Y PASILLOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 09:31:34 -03:00

MARIA FERNANDA VIDELA
Asistente administrativo
Hospital Militar Regional Mendoza
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.14 09:31:35 -03:00